

Instituciones del sistema de seguros y prevención del esquema Ponzi

Quién hace qué en el sistema de seguros costarricense y cómo funciona el fraude disfrazado de inversión: simulación numérica, el caso Villalobos y las señales de alerta para no caer.

Instituciones

Nombre y función

Ponzi

Simulación del fraude

Prevención

Señales de alerta y denuncia

Resultado de aprendizaje 5 (programa MEP-DETCE)

Desarrollar técnicas orientadas a la prevención de estafas en el marco del fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con identidad.

Indicadores de logro

- **Distingue** el nombre y la función de las instituciones que operan en Costa Rica relacionadas con los seguros.
- **Explica** cómo opera el fraude disfrazado, según el esquema Ponzi.

Saberes

- 1 Documento "Costa Rica: Análisis del Sistema de Seguros" (versión vigente): **instituciones y funciones**.
- 2 Método de estafa: **esquema Ponzi**, funcionamiento del fraude disfrazado.

Caso guía

Don Óscar, dueño de una soda en Grecia, recibe por WhatsApp una oferta de "**Inversiones Rendimax**" (ficticia): "Gane **10 % mensual** garantizado, con un seguro que protege su capital". Le piden ₡2 000 000.

La pregunta

¿Cómo puede don Óscar saber si es real? ¿A qué institución consulta?

Institución	Función
CONASSIF	Órgano máximo de supervisión financiera; aprueba los reglamentos de la SUGESE
SUGESE	Autoriza y supervisa aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios; registra productos; atiende reclamos
INS	Aseguradora del Estado; líder del mercado; administra el SOA y riesgos del trabajo (este último ya con competencia)
Aseguradoras privadas	Compiten en seguros generales y personales
Sociedades agencia y corredoras	Intermediarios que venden y asesoran
Cuerpo de Bomberos	Se financia en parte con el 4 % de las primas de todos los seguros
CCSS	Seguros sociales : salud y pensiones (IVM); no los supervisa la SUGESE
MEIC	Protección del consumidor (Ley 7472)
SUGEf, SUGEVAL, SUPEN	Supervisan bancos, valores y pensiones: útiles para verificar "inversiones"

Sobre el documento del programa

El programa pide el documento "Costa Rica: Análisis del Sistema de Seguros". Úselo para ampliar la tabla; las instituciones y funciones de esta diapositiva corresponden a la normativa vigente (Leyes 8653 y 7732). Versión vigente del documento: **verificar**.

Regla de oro: **ninguna** entidad puede vender seguros sin autorización de la SUGESE, ni captar ahorro del público sin autorización de la SUGEf.

Situación	Institución	Por qué
Don Óscar quiere saber si Rendimax puede vender un "seguro de capital"	SUGESE	Lista de entidades autorizadas
Quiere saber si Rendimax puede recibir depósitos del público	SUGEF	Supervisa la captación de dinero
Su aseguradora no le responde un reclamo en 30 días	Aseguradora y luego SUGESE	Plazo de la Ley 8956
Le cobraron una póliza que nunca pidió en la tarjeta	MEIC o SUGESE	Derechos del consumidor
Su empleado se accidenta trabajando	Aseguradora de riesgos del trabajo (INS u otra autorizada)	Seguro obligatorio
Quiere su pensión del régimen IVM	CCSS	Seguro social

Método

1. ¿Es **seguro**, **inversión**, **ahorro** o **seguro social**?
2. Busque la superintendencia o institución de ese mercado.
3. Consulte su **lista oficial** de entidades autorizadas.

Si una empresa **no aparece** en ninguna lista, no está autorizada: no le entregue dinero.

¿Qué es?

Una estafa que promete **ganancias altas y seguras**, pero no invierte en nada real: paga a los primeros inversionistas con el dinero de los **nuevos**. Cuando deja de entrar dinero nuevo, **colapsa**.

Origen del nombre

Charles Ponzi, en Boston (1920), prometía 50 % de ganancia en 45 días con cupones postales internacionales. Pagaba con el dinero de nuevos inversionistas.

Ciclo del fraude



Disfraces frecuentes

- "Inversión" en criptomonedas o divisas (forex).
- "Seguro" que **garantiza** el capital.
- Clubes, cooperativas o fondos **no autorizados**.
- Negocios de bienes raíces o ganado con rendimientos fijos altísimos.

Promete 10 % mensual sobre lo aportado (millones de ¢)

Mes	Aportes nuevos	Capital captado	Intereses pagados	Retiro del organizador	Caja al cierre
1	10	10	0,0	0	10,0
2	8	18	1,0	1	16,0
3	6	24	1,8	1	19,2
4	4	28	2,4	1	19,8
5	2	30	2,8	1	18,0
6	0	30	3,0	1	14,0
7	0	30	3,0	1	10,0
8	0	30	3,0	1	6,0
9	0	30	3,0	1	2,0
10	0	30	debe 3,0	1	no alcanza

Regla de cada mes

Intereses = 10 % × capital captado al inicio del mes
Caja = caja anterior + aportes – intereses – retiro
Mes 2: 10 + 8 – 1,0 – 1 = 16,0

Colapso en el mes 10
Hay **¢2 millones** en caja, pero se deben **¢30 millones** de capital y ¢3 millones de intereses.

¿A dónde se fueron los ¢30 millones?

Intereses pagados 20 + organizador 8 + caja 2 = 30

Enunciado

Al colapsar, la caja (¢2 millones) se reparte en proporción al capital (¢30 millones). Compare a **Ana**, que entró en el mes 1 con ¢10 millones, y a **don Óscar**, que entró en el mes 5 con ¢2 millones.

$$\text{Recuperación} = 2 \div 30 = 6,67 \text{ \% del capital}$$

Lección

Los primeros “ganan” intereses y sirven de **anzuelo**; los últimos pierden más. El único que gana seguro es el **organizador**.

	Ana (mes 1)	Óscar (mes 5)
Aporte	10,00	2,00
Intereses cobrados	$8 \times 1,0 = 8,00$	$4 \times 0,2 = 0,80$
Reparto de la caja	$10 \times 6,67 \text{ \%} = 0,67$	$2 \times 6,67 \text{ \%} = 0,13$
Total recibido	8,67	0,93
Pérdida	1,33 (13 %)	1,07 (53 %)

Cifras en millones de colones. Los intereses de Óscar son $10 \text{ \%} \times 2 = 0,2$ por mes, de los meses 6 a 9.

Enunciado

Un Ponzi empieza con **100 inversionistas** de \$1 000 000 y promete **10 % mensual**. Para pagar sin tocar el capital, necesita que el dinero nuevo cubra los intereses: el número de inversionistas debe crecer **10 % cada mes**.

Inversionistas al mes $t = 100 \times 1,1^t$
Mes 12: $100 \times 1,1^{12} \approx 314$

Mes	Inversionistas necesarios
12	314
24	985
36	3 091
60	30 448
120	9 270 907

A los **10 años** necesitaría más de **9 millones** de personas: casi el doble de la población de Costa Rica. Matemáticamente **tiene que colapsar**.

$\geq 3 \%$

interés mensual
prometido

$> 6\,200$

depositantes

$\approx \text{US\$}405 \text{ M}$

recibidos en total

Qué pasó

Durante años, la oficina de los hermanos Villalobos (Ofinter) captó dinero del público prometiendo intereses de **al menos 3 % mensual**, con depósito mínimo de US\$10 000. Tras allanamientos en julio de 2002, **cerró en noviembre de 2002**. Osvaldo Villalobos fue condenado en 2007 a **18 años** de prisión por estafa agravada e intermediación financiera ilegal.

Fuente: laudo arbitral de 2010 citado por crie.cr.
Cifras aproximadas.

¿Cuánto es 3 % mensual al año?

$$(1 + 0,03)^{12} - 1 = 0,4258$$

= **42,58 % anual** compuesto

Análisis

Un rendimiento así, **constante y sin riesgo**, no existe en el mercado regulado: un ahorro a plazo en colones paga una fracción de eso (consulte las tasas vigentes del BCCR). Además, recibir ahorro del público **sin autorización** de la SUGEF es ilegal.

Señales de alerta

- Rendimientos **muy altos y “garantizados”**.
- Pagan **por traer** a nuevos inversionistas.
- La entidad **no aparece** en las listas de SUGEF, SUGEVAL, SUPEN o SUGESE.
- No explican **en qué** invierten o es “secreto”.
- **Presión:** “últimos cupos”, “solo hoy”.
- Pagos en efectivo, cripto o a cuentas personales.
- Dificultad o excusas para **retirar** el dinero.

Evalúe las ofertas que recibe don Óscar

Oferta	Señales	Decisión
Rendimax: 10 % mensual, “seguro” que garantiza el capital, pago por referidos	Rendimiento irreal, referidos, no autorizada	Fraude probable: no invertir
Certificado a plazo en un banco supervisado por SUGEF, tasa publicada	Ninguna	Opción legítima
“Club cripto” con 5 % semanal, pagos a una cuenta personal	Rendimiento irreal, cuenta personal, sin supervisión	Fraude probable
Póliza de vida con ahorro de una aseguradora que aparece en la lista de SUGESE	Revisar condiciones y costos	Legítima; compare antes

Antes de entregar dinero

- 1 **Verifique** la entidad en el sitio de la superintendencia que corresponda.
- 2 Pida **por escrito** en qué se invierte y quién supervisa.
- 3 **Compare** el rendimiento con el de bancos supervisados.
- 4 Consulte a alguien de confianza: **no decida bajo presión**.

Si ya invirtió o sospecha

Guarde contratos, recibos y mensajes. Denuncie ante el **OIJ** o el **Ministerio Público** e informe a la superintendencia correspondiente.

Ponzi	Seguro legítimo
Paga con dinero de nuevos clientes	Paga siniestros con primas y reservas
Promete ganancias fijas altas	Promete cubrir un riesgo , no hacerlo rico
Sin supervisión	Supervisado por SUGESE
Depende de crecer sin fin	Funciona por la ley de los grandes números

Como futuros contadores: si un cliente le pide registrar "intereses" que solo se pagan con nuevos aportes, está ante un **fraude** y debe negarse.

Pregunta	Respuesta
Institución que autoriza a una aseguradora	SUGESE
Institución que recibe el 4 % de las primas	Cuerpo de Bomberos
2 % mensual compuesto: tasa anual	$(1,02)^{12} - 1 = \mathbf{26,82 \%}$
Ponzi con caja de ¢5 M y capital de ¢50 M: % recuperado	$5 \div 50 = \mathbf{10 \%}$
Con qué paga un Ponzi los intereses	Con el dinero de nuevos inversionistas
¿Quién supervisa la captación de ahorro del público?	SUGEF
Seguros de salud y pensiones IVM	CCSS

Reto

Diseñen una **infografía** con las 7 señales de alerta y los sitios para verificar entidades. Compártanla con su familia.

Simulación propia

En una hoja de cálculo, repita la simulación de Rendimax con 5 % mensual. ¿En qué mes colapsa?

Para recordar

- 1 CONASSIF dirige; **SUGESE** autoriza y supervisa seguros; INS y privadas venden; Bomberos recibe el 4 %; CCSS da seguros sociales.
- 2 Un Ponzi paga a los viejos con el dinero de los **nuevos**.
- 3 Necesita crecer sin fin: **siempre colapsa**.
- 4 Los primeros sirven de anzuelo; los últimos **pierden más**.
- 5 Si promete mucho, seguro y rápido: **verifique y no invierta**.

Fórmulas útiles

$$\text{Tasa anual} = (1 + i \text{ mensual})^{12} - 1$$

$$\% \text{ recuperado} = \text{caja} \div \text{capital captado}$$

Cierre de la unidad

Del mercado y sus leyes al registro contable, la ética y la prevención de estafas: un buen contador **protege** a su empresa y a su comunidad.